

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3188/2531

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย เม่ง โกยกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 512

การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดซึ่งเป็นของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายตามคำสั่งศาลโจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีมิใช่เป็นผู้ขาย จึงไม่ต้องห้ามมิให้เข้าสู่ราคาตามมาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดหลักทรัพย์ของจำเลยเพื่อบังคับคดี โจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งขายให้โจทก์จำเลยยื่นคำร้องว่าราคาขายต่ำไป และประกาศขายทอดตลาดไม่ได้ระบุว่าผู้ขายประสงค์จะเข้าสู่ราคาด้วยการไม่ชอบ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 512 บัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู่ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู่ราคา เว้นแต่จะได้แถลงไว้โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดว่าผู้ขายถือสิทธิจะเข้าสู่ราคาด้วยก็ตาม แต่การขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลชั้นต้นดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดตามคำสั่งศาลตามนัยแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 306 ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อได้ ยึด...อสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าหนึ่งตามคำพิพากษาแล้ว ให้เจ้าพนักงานบังคับคดียื่นคำขอต่อศาลขอให้สั่งอนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น ฯลฯ" และมาตรา 308 บัญญัติว่า "เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขายแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ ฯลฯ" ดังนี้จึงเห็นได้ว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดซึ่งเป็นของจำเลยผู้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ขายตามคำสั่งศาล โจทก์ซึ่งเป็นผู้ชนะคดีมิใช่เป็นผู้ขาย โจทก์จึงหา ต้องห้ามมิให้เข้าสู่ราคาตามมาตรา 512 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังที่ จำเลยฎีกาไม่ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวห้ามเฉพาะผู้ขายมิให้เข้าสู่ราคาเองเท่านั้น ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่า การที่จำเลยจะหาผู้ที่อยู่ในฐานะจะเข้า ประมูลสู่ราคาทรัพย์สิน ซึ่งมีราคานับล้านบาทภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน เป็นระยะเวลาที่น้อยมาก หากให้โอกาสแก่จำเลยมากกว่านี้จำเลยก็ย่อมจะหาผู้อื่นเข้าประมูลสู่ ราคาได้ และย่อมได้ราคาสูงกว่าที่ขายให้โจทก์แน่นอน จึงขอให้มีการประกาศขาย ใหม่ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าในการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีนี้ ได้มีการประกาศขายรวม 13 ครั้ง และมีผู้เข้าสู่ราคาเพียง 3 ครั้ง ทั้งโจทก์ผู้เข้าสู่ราคาเป็นผู้ให้ราคาสูงสุด 2 ครั้งแล้ว แต่จำเลยก็แถลงคัดค้านว่ายังต่ำอยู่อีก และแถลงต่อศาลรับรองว่าจะจัดหาผู้ อื่นมาสู่ราคาด้วย แต่จำเลยก็ไม่สามารถจัดหาผู้อื่นมาสู่ราคาในราคาที่สูงกว่าโจทก์ผู้ ให้ราคาสูงสุดแต่ละครั้งได้ เมื่อโจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดเป็นเงินจำนวน 1,490,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีเพียง 130,000 บาท มิได้ต่ำ กว่าราคาประเมินมากนักหากจะให้โอกาสจำเลยหาผู้อื่นมาสู่ราคาดังที่จำเลยฎีกาขึ้น มาอีกก็ไม่แน่นอนว่าจำเลยจะหามาได้หรือไม่ และจะได้ราคาสูงกว่าราคาที่ขายให้แก่ โจทก์หรือไม่ ดังนั้นที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าราคาประมูลพอสมควรจึงตกลง

ขายไป และศาลล่างทั้งสองก็เห็นว่าราคาพอสมควรแล้วนั้นจึงต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกาแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>